

RECURSO CÍVEL Nº 5059981-60.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: HILTON ROBERTO SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO. UNIÃO. BANCO DO BRASIL S/A. PLEITO AUTURAL PARA QUE O BANCO DO BRASIL DEMONSTRE DE FORMA DETALHADA COMO PROCEDEU A ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE SUA CONTA PASEP; CUMULADO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DIANTE DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAR A LIDE, APÓS EXCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL DO POLO PASSIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA SEQUER CONHECIDO. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, sequer conhecer do presente recurso, com decorrente manutenção da sentença extintiva. Condeno o Recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; entretanto, suspendo-a por força das disposições do CPC/2015, por tratar-se de gratuidade de justiça, ora deferida, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2024.

5059981-60.2024.4.02.5101

510014375730 .V6

RECURSO CÍVEL Nº 5059981-60.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: HILTON ROBERTO SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora (evento 8), em detrimento da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (evento 5), abaixo transcrita:

"... Conforme pedido inicial, observo que o autor deseja que o réu Banco do Brasil comprove, detalhadamente, a forma como ocorreu a atualização de sua conta PASEP. No entanto, não se pode falar em responsabilidade da UNIÃO FEDERAL na presente demanda, uma vez que, com o julgamento do tema 1.150 do STJ, foi firmada a tese de que o Banco do Brasil é o responsável por quaisquer falhas na administração do PASEP, abrangendo saques indevidos, desfalques e maior aplicação de rendimentos.

Nesse sentido, verifica-se a incompetência da Justiça Federal para julgar a presente demanda, em razão do Banco do Brasil, na qualidade de sociedade de economia mista, não constar no rol de competências da Justiça Federal (artigo 109 da Constituição Federal). Confira-se:

"Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (...)" (grifou-se)

Ante o exposto, tendo em vista a exclusão da UNIÃO FEDERAL do polo passivo, julgo extinto o processo, sem a apreciação do mérito, diante da incompetência da Justiça Federal para apreciar a lide (art. 485, IV, do CPC).

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável por força do art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos ..."

Em recurso (evento 8), a parte autora pugna pela reforma da sentença, para que a União Federal seja reintegrada ao polo passivo, com decorrente competência da Justiça Federal para apreciar e julgar o presente feito.

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, o artigo 5º da Lei nº 10.259/01 dispõe que, *“exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva”*.

Neste sentido, as Turmas Recursais sumularam o seguinte entendimento:

Enunciado 18 das TRRJ: “Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/01), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição”.

Isto posto, tal como será detalhado adiante, não há que se falar em negativa de jurisdição.

No caso concreto, da mera leitura da petição inicial, fica claro o real intento da parte autora com o ajuizamento da presente demanda, diante da formulação do seguinte pedido:

B. a inversão do ônus da prova, eis tratar-se na fonte de uma relação inconteste de consumo, determinando ao banco que comprove de forma detalhada a forma como procedeu a atualização da conta PASEP da parte requerente, desde sua abertura até a presente data, como de direito.

Ainda na exordial, a parte autora deixa claro que não teria sido *“beneficiada com as atividades ilegais e desmedidas praticadas pelo banco”* (evento 1, inic1, fl. 07).

Logo, a bem da verdade, discute-se suposta má gestão do saldo da conta PASEP, atribuição essa a cargo do BANCO DO BRASIL S/A.

Neste particular, convém reproduzir a tese firmada no Tema 1.150/STJ:

1) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

Em suma, no caso em apreço, a ilegitimidade passiva *ad causam* da UNIÃO FEDERAL é mesmo inconteste, na medida em que a controvérsia ora posta não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo PASEP; e sim de eventual responsabilidade decorrente da má gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta do Pasep, havendo, portanto, legitimidade passiva única e exclusiva do BANCO DO BRASIL S/A, com decorrente competência da Justiça Estadual para apreciar e julgar demanda de tal natureza.

Nesta mesma orientação, *in verbis*:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DESFALQUE CONTA PASEP - BANCO DO BRASIL - COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. Consoante entendimento do Col. STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos a desfalque na conta do PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sobretudo quando tratarem de má gestão do banco, de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária.

(TJ-MG - AI: 10854167620238130000, Relator: Desembargador Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 10/08/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2023)

Ante o exposto, e considerando que não está presente a ressalva contida no Enunciado 18 das TRRJ, voto por sequer conhecer do presente recurso, com decorrente manutenção da sentença extintiva. Condeno o Recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; entretanto, suspendo-a por força das disposições do CPC/2015, por tratar-se de gratuidade de justiça, ora deferida.